

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4941/2536

นาง สุณีรัตน์ โรจนเมธา กับพวก
นาย วิฑูรย์ เทพ นา วา

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้คัดค้านไม่ใช่บุตรผู้ตายผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก ย่อมไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนายสุวัฒน์ ผู้ตาย ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยไม่กล่าวถึงผู้คัดค้านว่าเป็นทายาทคนหนึ่งของผู้ตาย ขอให้ถอนผู้ร้องทั้งสองจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ต่อไป

ผู้ร้องทั้งสองคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่ได้เป็นทายาทของผู้ตายไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิร้องขอให้ถอนการตั้งผู้จัดการมรดกและไม่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย ขอให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อพยานหลักฐานของผู้ร้องทั้งสองเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านไม่ใช่บุตรผู้ตาย ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก ย่อมไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ